3/03/2026

France, derrière le décor, l’effondrement du droit

« Dès ce dimanche, lorsque vous saisirez la justice, vous devrez payer 50 euros… »

50 balles ! Tout est parti de cette loi — présentée par CNews — qui fait payer l’accès au juge.

En cherchant comment nous en étions arrivés là, j’ai déroulé le fil d’une dérive républicaine et constitutionnelle bien plus ancienne et inquiétante.

La contribution de 50 € est un détail technique qui révèle une faille structurelle

© Céleste R. — CC BY-NC-ND

La nouvelle contribution financière exigée pour saisir un juge civil ou prud'homal — 50 €, payables avant tout examen du dossier — semble d'abord une mesure administrative mineure. Mais elle touche à un principe cardinal : **l'accès au juge**, garanti par l'article 16 de la Déclaration de 1789.

Ce qui était un droit devient une **prestation conditionnelle**. Ce qui était un pilier de la République devient un **service tarifé**.

Cette contribution n'est pas un accident : elle est le symptôme d'un mouvement plus profond où les droits fondamentaux se transforment en droits conditionnels, filtrés par des critères économiques, administratifs ou sécuritaires.

On l'a vu en 2020, lorsque l'ensemble des libertés — circuler, travailler, étudier, se réunir, même accéder à certains soins — a été subordonné à la présentation d'un pass sanitaire.

L'accès au juge est un droit fondamental vidé de sa substance

L'article 16 de 1789 affirme que sans garantie effective des droits, **il n'y a pas de Constitution**. Mais le Conseil constitutionnel ne contrôle plus l'effectivité : il contrôle la **cohérence formelle**.

Ainsi, une loi peut réduire l'accès réel à la justice, créer une inégalité matérielle, introduire un filtre économique… tout en étant jugée conforme, parce qu'elle **invoque un objectif d'intérêt général** et **prévoit des garde-fous procéduraux**.

L'apparence est sauve, la forme est sauve, mais le fond s'effondre.

Liberté, égalité, fraternité : la devise fissurée

La Liberté est en recul continu

Depuis 2015, la France a intégré dans le droit commun des outils autrefois réservés à l'état d'urgence. La liberté existe encore dans les textes, mais elle est **moins prioritaire**, **moins protégée**, **moins garantie** dans les faits.

L'Égalité est proclamée, mais jamais réalisée

L'égalité française est **formelle**, jamais **réelle**. Une contribution fixe frappe plus durement les pauvres que les riches, mais pour le Conseil constitutionnel, l'égalité est respectée : tout le monde paie la même somme.

© Céleste R. — CC BY-NC-ND

La Fraternité est un principe vidé de sa substance sociale

Historiquement, la fraternité signifiait solidarité, justice sociale, protection des plus vulnérables. Aujourd'hui, elle est réduite à une simple **liberté d'aider autrui**, essentiellement mobilisée dans le contexte de l'aide aux migrants.

Elle ne protège plus l'équité, **ni même le droit élémentaire d'un citoyen de récupérer son propre domicile lorsqu'il est victime d'un squatteur**.

L'état d'urgence est passé de l'exception à la norme

Entre 2015 et 2017, la France a vécu presque deux ans sous état d'urgence. Puis, en 2017, plusieurs de ses outils ont été intégrés dans le droit commun.

Ce basculement — **l'exception absorbée par la normalité** — est l'un des tournants les plus graves de l'histoire constitutionnelle récente.

Les analyses d'Olivier Beaud, Paul Cassia et Dominique Rousseau convergent : la France a connu une **banalisation de l'exception**, un affaiblissement de la séparation des pouvoirs, et une marginalisation du juge.

Le Conseil constitutionnel : gardien de la forme, mais pas de l'esprit

Le Conseil constitutionnel refuse de juger l'esprit des lois et se limite à vérifier leur conformité formelle. Ce minimalisme méthodologique permet au législateur d'adopter des lois qui contredisent l'esprit — et parfois même la lettre — de la Constitution.

Tant que la loi respecte l'apparence procédurale, elle passe. La Constitution devient alors un décor, un texte que l'on cite mais que l'on ne protège plus.

Une République de façade

La France continue d'afficher la Déclaration de 1789, la devise républicaine, un Conseil constitutionnel, un Parlement, un État de droit proclamé.

Mais ces symboles fonctionnent de plus en plus comme **des façades**. Derrière, les pièces se vident : l'accès aux droits devient conditionnel, les libertés négociables, l'égalité rhétorique, la fraternité décorative, l'exception normale, le droit instable.

© Céleste R. — CC BY-NC-ND

Ce n’est pas une chute spectaculaire. C’est une **désagrégation silencieuse**, avec la complicité des élites politiques.

Ainsi, en partant d’une contribution de 50 € pour saisir un juge, on remonte à la fragilisation de l’accès aux droits, la normalisation de l’exception, la perte de substance de la devise républicaine, l’abandon de l’esprit constitutionnel, la complicité passive des institutions, la lucidité de quelques juristes.

La République **vacille**, **se vide**, **se délite**.

La question n’est plus : *« La République est-elle en danger ? »* mais : **« Qui, aujourd’hui, est encore prêt à défendre son esprit, et pas seulement ses mots ? »**

Auteurs qui analysent la dérive

Paul Cassia

Professeur de droit public. Son ouvrage *Contre l’état d’urgence* décrit la dérive liberticide et la marginalisation du juge.

- Livre : https://www.babelio.com/livres/Cassia-Contre-letat-durgence/901078
- Entretien : https://lvsl.fr/nous-aussi-nous-sommes-des-contrepouvoirs-entretien-avec-paul-cassia/

Olivier Beaud

Constitutionnaliste. Son ouvrage *L’état d’urgence sécuritaire et sanitaire* analyse la transformation des rapports entre pouvoirs publics.

- Livre : https://www.lgdj.fr/letat-durgence-securitaire-et-sanitaire-9782247225989.html
- Interview : https://www.iacl-aidc.org/blog/2024/5/21/les-etats-durgence-securitaire-et-sanitaire

Dominique Rousseau

Professeur émérite, défenseur d’un constitutionnalisme vivant. Il montre que l’état d’exception est un test que la France a échoué.

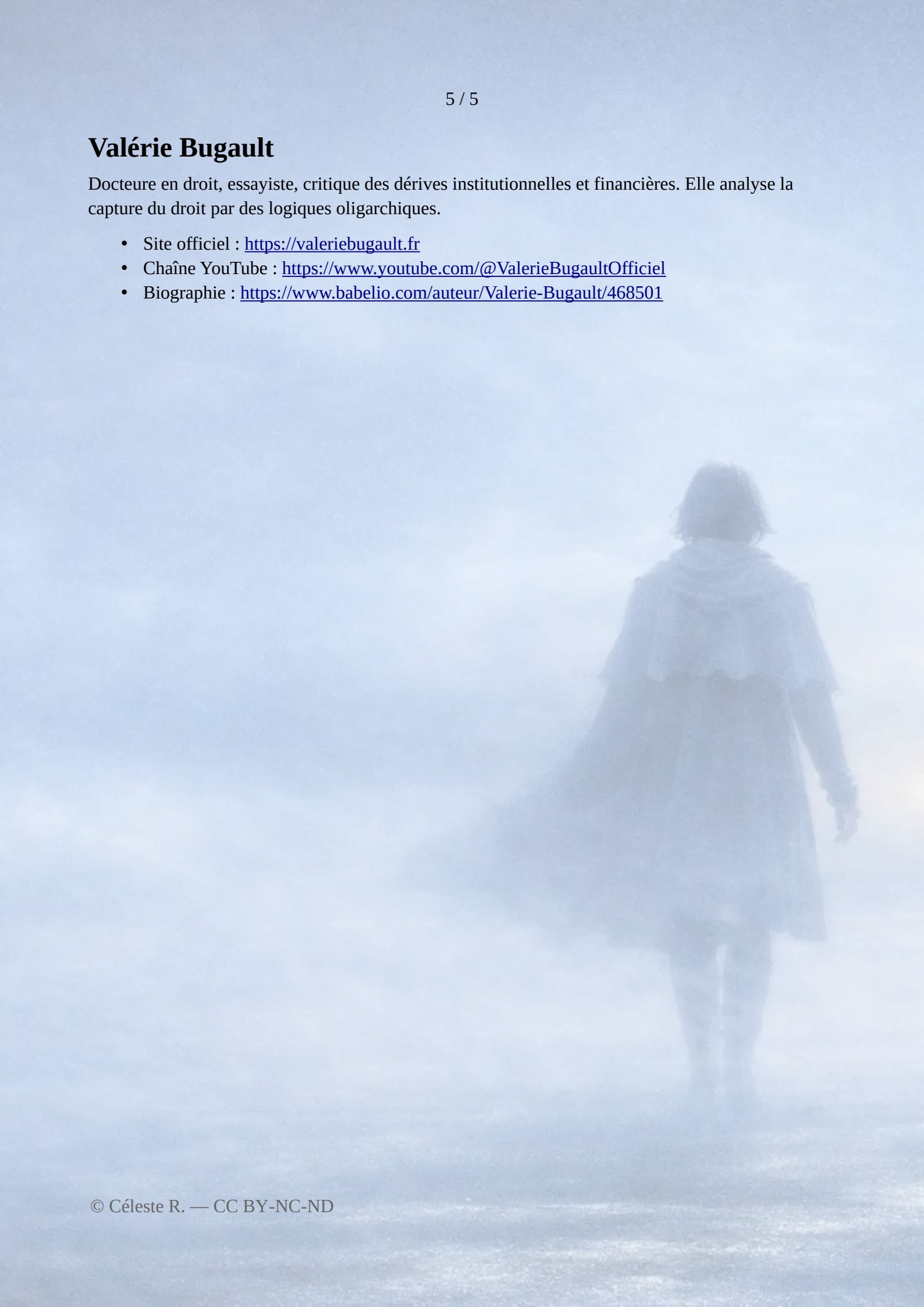
- Conférence : https://edpl.fr/retour-sur-conference-etats-dexception-dominique-rousseau
- Ouvrage collectif : https://www.lgdj.fr/les-etats-dexception-un-test-pour-letat-de-droit-9782275099620.html

© Céleste R. — CC BY-NC-ND

Valérie Bugault

Docteure en droit, essayiste, critique des dérives institutionnelles et financières. Elle analyse la capture du droit par des logiques oligarchiques.

- Site officiel : https://valeriebugault.fr
- Chaîne YouTube : https://www.youtube.com/@ValerieBugaultOfficiel
- Biographie : https://www.babelio.com/auteur/Valerie-Bugault/468501



© Céleste R. — CC BY-NC-ND